

## 「국가유산청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침」 일부개정안

### 1. 개정 이유

- 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조제3항에 따라 스토킹 방지를 위한 자체 예방지침 마련이 의무화됨에 따라 「국가유산청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침」을 개정하여 반영하고자 함

### 2. 주요내용

- 제명을 「국가유산청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침」에서 「국가유산청 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침」으로 변경함
- 「국가유산청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침」의 전반적인 내용에 스토킹 예방 및 방지 내용을 추가함

## 국가유산청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침

### 일부개정 훈령안

국가유산청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "국가유산청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침"을 "국가유산청 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침"으로 한다.

제1조 중 "여성폭력방지기본법 제18조"를 "여성폭력방지기본법 제18조, 스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제5조 및 같은 법 시행령 제3조"로, "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제2조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제3조의 제목 "(성희롱의 정의)"를 "(정의)"로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ "스토킹"이란 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제2조제1호의 규정에 따라 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스토킹행위 및 같은 조 제2호에 따른 스토킹범죄를 말한다.

제4조제1항 각 호 외의 부분 중 "성희롱·성폭력 방지"를 "성희롱·성폭력·스토킹 방지"로, "성희롱·성폭력 발생"을 "성희롱·성폭력·스토킹 발생"으로 하고, 같은 항 제1호부터 제6호까지, 제8호 및 같은 조 제2항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제4조의2제1항 중 "성희롱·성폭력 예방"을 "성희롱·성폭력·스토킹 예방"

으로 하고, 같은 항 및 제2항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제4조의3제1항 중 "성희롱·성폭력 피해"를 "성희롱·성폭력·스토킹 피해"로, "성희롱·성폭력 및"을 "성희롱·성폭력·스토킹 및"으로 한다.

제4조의4제1항 각 호 외의 부분, 같은 항 제2호 및 제5호 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제5조제1항 중 "성희롱·성폭력 예방"을 "성희롱·성폭력·스토킹 예방"으로, "성희롱·성폭력 관련"을 "성희롱·성폭력·스토킹 관련"으로, "성희롱·성폭력 고충상담창구"를 "성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구"로 하고, 같은 조 제2항, 같은 조 제3항제1호부터 제5호까지 및 같은 조 제4항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제5조의2 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제5조의3제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조 제4항 중 "제7조 제2항"을 "제5조 제3항"으로 하며, 같은 조 제5항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로, "제7조"를 "제5조"로 한다.

제6조제1항 중 "성희롱·성폭력 및"을 "성희롱·성폭력·스토킹 및"으로, "성희롱·성폭력 예방교육"을 "성희롱·성폭력·스토킹 예방교육"으로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호부터 제6호까지 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하며, 같은 조 제4항 중 "성희롱·성폭력 예방교육"을 "성희롱·성폭력·스토킹 예방교육"으로, "성희롱·성폭력 예방교육을"을 "성희롱·성폭력·스토킹 예방교육을"로 하고, 같은 조 제5항 및 제6항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

킹"으로 한다.

제7조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로, "성희롱·성폭력 고충"을 "성희롱·성폭력·스토킹 고충"으로 한다.

제8조제1항, 제4항, 제5항, 같은 조 제8항 각 호 외의 부분, 같은 항 제6호, 제7호, 같은 조 제9항 및 같은 조 제10항 본문 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제9조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제3항 및 제5항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제10조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "성희롱·성폭력 사안"을 "성희롱·성폭력·스토킹 사안"으로, "성희롱·성폭력 고충심의위원회"를 "성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회"로 한다.

제11조제1항 중 "성희롱·성폭력 사안"을 "성희롱·성폭력·스토킹 사안"으로, "성희롱·성폭력 고충심의위원회"를 "성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회"로 하고, 같은 조 제4항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제12조제3항제1호 및 제4호 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제13조제1항제1호 및 제2호 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제14조제1항, 제2항 및 제4항 중 "성희롱·성폭력"을 각각 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

제15조제1항 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 하고, 같

은 조 제2항 중 "성희롱·성폭력 방지"를 "성희롱·성폭력·스토킹 방지"로,  
 "성희롱·성폭력 예방교육, 성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹 예  
 방교육, 성희롱·성폭력·스토킹"으로, "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력  
 ·스토킹"으로 한다.

별지 제1호서식 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.  
 별지 제2호서식 중 "성희롱·성폭력"을 "성희롱·성폭력·스토킹"으로 한다.

**부 칙<국가유산청 훈령 제11호, 2024.06.21.>**

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

**국가유산청 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침 일부개정안**  
**신·구조문대비표**

| 현행                                                                                                                                                                                                                    | 개정안                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 국가유산청 성희롱·성폭력 예방<br>및 2차 피해 방지 지침                                                                                                                                                                                     | 국가유산청 성희롱·성폭력·스토킹<br>예방 및 2차 피해 방지 지침                                                                                                            |
| 제1조(목적) 이 지침은 양성평등<br>기본법 제31조 및 같은 법 시행<br>령 제20조, 성폭력 방지 및 피해<br>자 보호 등에 관한 법률 제5조<br>및 같은 법 시행령 제2조, 여성<br>폭력방지기본법 제18조에 따라<br>국가유산청장 및 그 소속기관의<br>장이 성희롱·성폭력을 예방하<br>고, 2차 피해 방지를 위하여 필<br>요한 사항을 정함을 목적으로<br>한다. | 제1조(목적) -----<br>-----<br>-----<br>----- 여성<br>폭력방지기본법 제18조, 스토킹<br>방지 및 피해자보호 등에 관한<br>법률 제5조 및 같은 법 시행령<br>제3조--- 성희롱·성폭력·스토<br>킹-----<br>---. |
| 제2조(적용 범위) ① 이 지침의 적<br>용 범위는 국가유산청의 소속<br>직원(국가유산청장 및 소속기관<br>의 장과 고용관계에 있는 자, 소<br>속 학생을 포함)으로 하며, 국가<br>유산청의 통제범위 내에 있는<br>것으로 인정되거나 업무관련성<br>이 있는 제3자가 피해자인 성희<br>롱·성폭력 및 2차 피해를 포함<br>한다.                        | 제2조(적용 범위) ① -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- 성희<br>롱·성폭력·스토킹 -----<br>---.                                           |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ② (생 략)                                                                                                                                 | ② (현행과 같음)                                                                                                          |
| 제3조(성희롱의 정의) (생 략)                                                                                                                      | 제3조(정의) (현행과 같음)                                                                                                    |
| <신 설>                                                                                                                                   | ④ “스토킹”이란 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제2조제1호의 규정에 따라 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스토킹 행위 및 같은 조 제2호에 따른 스토킹범죄를 말한다. |
| 제4조(기관장의 책무) ① 국가유산청장 및 소속기관의 장은 <u>성희롱·성폭력</u> 방지를 위한 다음 각 호의 제반 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, <u>성희롱·성폭력</u> 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다. | 제4조(기관장의 책무) ① ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 방지-----<br>----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 발생 -----<br>-----.                      |
| 1. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 예방교육의 실시                                                                                                      | 1. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----                                                                                         |
| 2. <u>성희롱·성폭력</u> 고충상담창구의 설치·운영(2차 피해 포함)                                                                                               | 2. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----                                                                                         |
| 3. <u>성희롱·성폭력</u> 고충 절차 및 매뉴얼 마련(2차 피해 포함)                                                                                              | 3. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----                                                                                         |
| 4. <u>성희롱·성폭력</u> 피해자의 보호 및 2차 피해 예방                                                                                                    | 4. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----                                                                                         |
| 5. <u>성희롱·성폭력</u> 근절의지 및                                                                                                                | 5. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----                                                                                         |

|                                                                                                                |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 행위자 무관용의 원칙 천명                                                                                                 | -----                                                                                                |
| 6. 소속 구성원에 대한 <u>성희롱·성폭력</u> 예방 홍보                                                                             | 6. ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> --                                                                       |
| 7. (생 략)                                                                                                       | 7. (현행과 같음)                                                                                          |
| 8. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 실태 및 예방교육 만족도 조사 정례화 등 성평등한 조직 문화의 정착을 위한 노력 등                                       | 8. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----<br>-----                                                        |
| 9. (생 략)                                                                                                       | 9. (현행과 같음)                                                                                          |
| ② 국가유산청장 및 소속기관의 장은 제1항에 따른 조치를 이행하기 위하여 매년 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 방지조치 연간 추진계획을 수립하여야 한다.                     | ② -----<br>----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----.                                                  |
| ③ (생 략)                                                                                                        | ③ (현행과 같음)                                                                                           |
| 제4조의2(상급기관의 관리·감독 강화) ① 국가유산청장은 소속 공직 유관단체의 <u>성희롱·성폭력</u> 예방을 위하여 감사 시 <u>성희롱·성폭력</u> 방지조치 등 관련 사항을 점검하여야 한다. | 제4조의2(상급기관의 관리·감독 강화) ① -----<br>----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 예방----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----. |
| ② <u>성희롱·성폭력</u> 행위자 및 피해자에게 2차 피해를 주는 행위를 한 자가 공직유관단체의 기관장이거나 임원급에 있는자인 경우에는 그 내용을 이관받아 국가유산청에서 조사를 실시한다.     | ② <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----.                    |

제4조의3(상급자의 책무) ① 피해자의 업무 및 근로조건에 영향을 줄 수 있는 자가 성희롱·성폭력 피해 발생을 인지하였을 때에는 피해자에게 성희롱·성폭력 및 2차 피해 고충처리절차를 충실하게 안내하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

제4조의4(구성원의 책무) ① 국가유산청 및 소속기관의 구성원(행위자 포함)은 직장 내 성희롱·성폭력 사건과 관련하여 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니된다.

1. (생략)

2. 피해자의 의사에 반하여 고충처리 신청을 철회하거나 성희롱·성폭력 행위자와의 합의를 중용 내지 강요하는 행위

3. 4. (생략)

5. 정당한 이유없이 성희롱·성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위

6. ~ 8. (생략)

제5조(고충상담창구) ① 성희롱·성폭력 예방을 위한 업무의 처리와 소속 구성원의 성희롱·성

제4조의3(상급자의 책무) ① -----  
----- 성희롱·성폭력·스토킹 피해 -----  
----- 성희롱·성폭력·스토킹 및 -----.

② ~ ④ (현행과 같음)

제4조의4(구성원의 책무) ① -----  
----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----  
-----.

1. (현행과 같음)

2. ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----  
-----

3. 4. (현행과 같음)

5. ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----  
-----

6. ~ 8. (현행과 같음)

제5조(고충상담창구) ① 성희롱·성폭력·스토킹 예방-----  
----- 성희롱·성

폭력 관련 고충에 대한 상담·처리를 위하여 운영지원과와 소속기관에 성희롱·성폭력 고충상담창구(이하 “고충상담창구”라 한다)를 두고, 조직 내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.

② 고충상담창구의 업무를 처리하기 위하여 성희롱·성폭력 고충상담원(이하 “고충상담원”이라 한다)을 지정하되, 남성 및 여성 직원이 반드시 각 1인 이상 포함되어야 한다.

③ 고충상담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 피해자의 고충에 대한 상담·조언 및 고충의 접수
2. 성희롱·성폭력 사건(2차 피해 포함)에 대한 조사 및 처리
3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항
4. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항
5. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방을 위한 교육·홍보 등

폭력·스토킹 관련 -----  
-----  
----- 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구-----  
-----  
-----.

② -----  
----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----  
-----  
-----.

③ -----  
-----.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 --  
-----
2. 성희롱·성폭력·스토킹 --  
-----
3. 성희롱·성폭력·스토킹 --  
-----
4. 성희롱·성폭력·스토킹 --  
-----
5. 성희롱·성폭력·스토킹 --  
-----

|                                                                                                           |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 기타 성희롱 예방 업무                                                                                              | -----                                                                         |
| ④ 고충상담창구에는 별지 제1호 서식의 고충 접수 및 처리대장, <u>성희롱·성폭력</u> 고충처리절차 및 매뉴얼을 작성·비치하여야 한다.                             | ④ -----<br>-----<br>--- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----.                    |
| 제5조의2(사이버신고센터) 국가유산청장은 <u>성희롱·성폭력</u> 피해 신고의 편의성을 위하여 기관 내에 사이버신고센터를 설치·운영한다.                             | 제5조의2(사이버신고센터) -----<br>----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----<br>-----.     |
| 제5조의3(고충처리 업무의 지원)                                                                                        | 제5조의3(고충처리 업무의 지원)                                                            |
| ① 국가유산청은 고충상담원의 <u>성희롱·성폭력</u> 관련 상담 및 고충처리 업무 역량강화를 위해 외부 전문기관 교육수강을 적극 지원하여야 한다.                        | ① -----<br><u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----<br>-----.                        |
| ②·③ (생략)                                                                                                  | ②·③ (현행과 같음)                                                                  |
| ④ 국가유산청장은 제7조 제2항의 고충상담창구의 업무를 지원하기 위해 외부 전문가를 선임할 수 있다.                                                  | ④ ----- <u>제5조 제3항</u> -----<br>-----<br>-----.                               |
| ⑤ 국가유산청장은 <u>성희롱·성폭력</u> 상담의 공신력과 전문성을 제고하기 위하여 제7조에 따른 고충상담창구와 제5조의2에 따른 사이버신고센터의 업무를 외부 전문기관에 위탁할 수 있다. | ⑤ ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>----- <u>제5조</u> -----<br>-----<br>-----. |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제6조(예방교육) ① 국가유산청장 및 소속기관의 장은 매년 연초 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시 계획을 수립하여야 하며, 소속기관의 장은 <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육 실시 계획을 국가유산청장에게 보고하여야 한다. | 제6조(예방교육) ① -----<br>-----<br><u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 및 -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>--- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br><u>예방교육</u> -----<br>-----. |
| ② <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육, 사이버교육 등의 방법으로 매년 각 1시간 이상 실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.                                                      | ② <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----.                                                                           |
| 1. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 관련 법령 및 남녀 차별 금지 기준                                                                                                                 | 1. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----                                                                                                               |
| 2. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 발생 시의 처리 절차 및 조치 기준                                                                                                                 | 2. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----                                                                                                               |
| 3. <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해자에 대한 고충상담, 구제 절차 및 보호조치                                                                                                             | 3. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----                                                                                                               |
| 4. <u>성희롱·성폭력</u> 을 한 자 및 2차 피해자에 대한 징계 등 제재                                                                                                                  | 4. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----                                                                                                               |
| 5. 민원인, 고객 등에 의한 <u>성희</u>                                                                                                                                    | 5. ----- <u>성희</u>                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                  |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>롱·성폭력</u> 예방과 발생 시 대처 방안                                                                                                      | <u>롱·성폭력·스토킹</u> -----                                                                        |
| 6. 기타 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 예방에 관한 사항 등                                                                                         | 6. --- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----                                                               |
| ③ (생 략)                                                                                                                          | ③ (현행과 같음)                                                                                    |
| ④ 국가유산청장 및 소속기관의 장은 <u>성희롱·성폭력 예방교육</u> 효과 제고를 위하여 고위직 관리자 대상 별도 교육을 실시할 수 있고, 학생에게는 오리엔테이션 등을 통해 <u>성희롱·성폭력 예방교육</u> 을 시킬 수 있다. | ④ -----<br>--- <u>성희롱·성폭력·스토킹 예방교육</u> -----<br>-----<br>----- <u>성희롱·성폭력·스토킹 예방교육</u> -----. |
| ⑤ <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육을 실시한 경우에 소속기관의 장은 교육 일시 및 방법, 교육 참석자 명단, 교육사진, 교육내용 등에 관한 실시 결과를 국가유산청장에게 보고하여야 한다.                        | ⑤ <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----.                               |
| ⑥ 국가유산청장은 <u>성희롱·성폭력</u> 예방교육의 내용을 구성원이 자유롭게 열람할 수 있는 장소나 인터넷사이트에 항상 게시하거나 갖추어 두어 구성원에게 널리 알려야 한다.                               | ⑥ ----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----.                         |
| 제7조(고충상담) ① <u>성희롱·성폭력</u> 과 관련하여 상담을 원하거나 <u>성희롱·성폭력 고충</u> 의 처리를 원하는 피해자 또는 그 대리인                                              | 제7조(고충상담) ① <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> 과 -----<br><u>성희롱·성폭력·스토킹 고충</u> -----<br>-----                |

|                                                                                                                                       |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 은 서면, 전화, 통신 및 방문 등의 방법으로 고충상담창구에 상담을 신청할 수 있다.                                                                                       | -----<br>-----<br>-----.                                                |
| ②·③ (생 략)                                                                                                                             | ②·③ (현행과 같음)                                                            |
| 제8조(조사) ① <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 피해 고충에 대한 조사를 원하는 피해자 또는 그 대리인은 서면 또는 정보통신 등의 방법으로 고충상담창구에 조사를 요청할 수 있으며, 고충상담원은 지체 없이 조사 신청을 접수하여야 한다. | 제8조(조사) ① <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----. |
| ②·③ (생 략)                                                                                                                             | ②·③ (현행과 같음)                                                            |
| ④ 국가유산청장 및 소속기관의 장은 조사과정 중에 2차 피해를 접수한 경우 <u>성희롱·성폭력</u> 사건과 2차 피해조사를 병합하여 실시할 수 있다.                                                  | ④ -----<br>-----<br>----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----.            |
| ⑤ 국가유산청장 및 소속기관의 장은 피해자가 접수한 2차 피해가 조사과정 중인 <u>성희롱·성폭력</u> 의 당사자가 아닌 제3자에 의하여 발생한 경우 2차 피해 조사를 별도로 실시할 수 있다.                          | ⑤ -----<br>-----<br>----- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----.            |
| ⑥·⑦ (생 략)                                                                                                                             | ⑥·⑦ (현행과 같음)                                                            |
| ⑧ 고충상담원 또는 사건 조사는 <u>성희롱·성폭력</u> 피해자를 조사할 경우에는 피해자의 진술                                                                                | ⑧ -----<br>--- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----                        |

을 진지하게 경청하여야 하며, 피해자등의 인격이나 명예가 손상되거나 사적인 비밀이 침해되지 아니하도록 하여야 하며, 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니된다.

1. ~ 5. (생략)

6. 정당한 이유없이 성희롱·성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위

7. 피해자의 의사에 반하여 성희롱·성폭력 행위자를 동석시키는 행위

8. ~ 10. (생략)

⑨ 성희롱·성폭력 사건 조사 진행상황을 피해자에게 서면, 전자우편, 유선 등 방법을 통해 알려주어야 한다.

⑩ 조사 후 10일 이내 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 개최하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우 10일의 범위 안에서 기간을 연장할 수 있다.

제9조(피해자 등 보호 및 비밀유지) ① 국가유산청장(인사·복무 등에 관한 권한을 국가유산청장으로부터 위임받은 자를 포함한다)은 성희롱·성폭력 피해

-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

7. ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

8. ~ 10. (현행과 같음)

⑨ 성희롱·성폭력·스토킹 -----

⑩ ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----.

제9조(피해자 등 보호 및 비밀유지) ① -----  
-----  
-----  
----- 성희롱·성폭력·스

자 및 조사 등에 협력하는 자에 대하여 고충의 상담 및 협력 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불이익한 조치를 하여서는 아니 된다.

1. ~ 9. (생략)

② (생략)

③ 성희롱·성폭력 사건 발생 시 피해자 치료지원, 행위자에 대한 인사 조치 등을 통해 2차 피해를 방지하고 피해자의 근로권·학습권 등을 보호하여야 한다.

④ (생략)

⑤ 기관장, 고충상담원 등 성희롱·성폭력 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 동 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 누설하여서는 아니 된다.

⑥ (생략)

제10조(조사결과보고 등) ① 고충상담원은 성희롱·성폭력 및 2차 피해 사안에 대한 조사의 완료 즉시 그 결과를 소속기관장 및 국가유산청장에게 보고

토킹 -----  
-----  
-----  
-----.

1. ~ 9. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 성희롱·성폭력·스토킹 -----

④ (현행과 같음)

⑤ ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----

⑥ (현행과 같음)

제10조(조사결과보고 등) ① ----- 성희롱·성폭력·스토킹 -----  
-----  
-----



|                                                                                                                    |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 하여야 한다.                                                                                                            | -----.                                                                                      |
| ② (생 략)                                                                                                            | ② (현행과 같음)                                                                                  |
| ③ <u>성희롱·성폭력 사안</u> 의 공정<br>한 처리를 위하여 제11조의 규<br>정에 의한 <u>성희롱·성폭력 고충<br/>심의위원회</u> 의 토의에 부처 처리<br>하여야 한다.          | ③ <u>성희롱·성폭력·스토킹 사<br/>안</u> -----<br>----- <u>성희롱·성폭력·스<br/>토킹 고충심의위원회</u> -----<br>-----. |
| 제11조(위원회의 설치 및 구성)                                                                                                 | 제11조(위원회의 설치 및 구성)                                                                          |
| ① <u>성희롱·성폭력 사안</u> 의 처리<br>를 심의하기 위하여 <u>성희롱·성<br/>폭력 고충심의위원회</u> (이하 “위<br>원회”라 한다)를 구성한다.                       | ① <u>성희롱·성폭력·스토킹 사<br/>안</u> ----- <u>성희롱·성<br/>폭력·스토킹 고충심의위원회</u> -<br>-----.              |
| ②·③ (생 략)                                                                                                          | ②·③ (현행과 같음)                                                                                |
| ④ 위원은 남성 또는 여성의 비<br>율이 전체 위원의 10분의 6을<br>초과하여서는 아니되며, 위원<br>중 과반수 이상을 외부 <u>성희롱<br/>·성폭력</u> 방지 관련 전문가들로<br>위촉한다. | ④ -----<br>-----<br>-----<br>----- <u>성희롱<br/>·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----.                  |
| ⑤ (생 략)                                                                                                            | ⑤ (현행과 같음)                                                                                  |
| 제12조(위원회의 회의) ①·②<br>(생 략)                                                                                         | 제12조(위원회의 회의) ①·②<br>(현행과 같음)                                                               |
| ③ 위원회는 다음 각 호에 관하<br>여 심의한다.                                                                                       | ③ -----<br>-----.                                                                           |
| 1. <u>성희롱·성폭력</u> 의 판단(2차<br>피해 포함)                                                                                | 1. <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> ---                                                                   |
| 2. 3. (생 략)                                                                                                        | 2. 3. (현행과 같음)                                                                              |
| 4. 그 밖에 <u>성희롱·성폭력</u> 의                                                                                           | 4. ----- <u>성희롱·성폭력·스</u>                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 재발 방지에 관한 사항                                                                                                                                                                                        | <u>토킹</u> -----                                                                            |
| ④·⑤ (생 략)                                                                                                                                                                                           | ④·⑤ (현행과 같음)                                                                               |
| 제13조(조사 등 결과 통지) ① 국<br>가유산청장(또는 소속기관장)은<br>다음 각 호의 하나에 해당하는<br>경우 그 결과를 당사자에게 서<br>면으로 사건의 조사 등 결과를<br>통지하여야 한다.                                                                                   | 제13조(조사 등 결과 통지) ① --<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----.                                 |
| 1. 제8조 제1항의 조사 또는 제1<br>2조 제3항의 심의 결과 <u>성희<br/>롱·성폭력</u> 에 해당한다고 인<br>정될 경우                                                                                                                        | 1. ----- <u>성희<br/>롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----                                            |
| 2. 제12조 제3항의 심의 결과 <u>성<br/>희롱·성폭력</u> 에 해당하지 않<br>는다고 인정될 경우                                                                                                                                       | 2. ----- <u>성<br/>희롱·성폭력·스토킹</u> -----<br>-----                                            |
| 제14조(징계) ① 국가유산청장 및<br>소속기관의 장은 법령에서 정한<br>징계사유에 해당된다고 인정되<br>는 <u>성희롱·성폭력</u> 및 2차 행위<br>자에 대해서는 위원회 심의 후<br>10일 이내 특별한 사유가 없는<br>한 행위자에 대한 무관용의 원<br>칙에 따라 징계 의결 요구 등<br>제재절차가 이루어지도록 하여<br>야 한다. | 제14조(징계) ① -----<br>-----<br>-----<br>-- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> --<br>-----<br>-----<br>-----. |
| ② <u>성희롱·성폭력</u> 사건을 은폐<br>하거나 피해자에게 근로권, 학<br>습권 등에 대한 추가 피해(2차                                                                                                                                    | ② <u>성희롱·성폭력·스토킹</u> --<br>-----<br>-----                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>피해)가 발생한 경우 관련자를<br/>엄중 징계한다.</p> <p>③ (생 략)</p> <p>④ 조사 중인 <u>성희롱·성폭력</u><br/>행위가 중징계에 해당되는 사항<br/>이라고 판단되는 경우 의원면직<br/>을 허용하여서는 아니 된다.</p> <p>제15조(재발방지조치 등) ① 국가<br/>유산청장 및 소속기관의 장은<br/><u>성희롱·성폭력</u>의 재발 방지를<br/>위하여 재발방지대책(2차 피해<br/>방지 포함)을 수립·시행한다.</p> <p>② 국가유산청장(또는 소속기관<br/>장)은 <u>성희롱·성폭력</u> 방지를<br/>위하여 필요하다고 인정되는 경<br/>우 특별 <u>성희롱·성폭력 예방교<br/>육</u>, <u>성희롱·성폭력</u> 사건 행위<br/>자 및 2차 행위자에 대한 재발<br/>방지 교육, <u>성희롱·성폭력</u>의<br/>실태 또는 인식에 대한 조사 등<br/>을 실시할 수 있다.</p> <p>③ ~ ⑤ (생 략)</p> | <p>-----<br/>-----.</p> <p>③ (현행과 같음)</p> <p>④ ----- <u>성희롱·성폭력</u><br/><u>·스토킹</u> -----<br/>-----<br/>-----.</p> <p>제15조(재발방지조치 등) ① ----<br/>-----<br/><u>성희롱·성폭력·스토킹</u>-----<br/>-----<br/>-----.</p> <p>② -----<br/>--- <u>성희롱·성폭력·스토킹</u><br/><u>방지</u> -----<br/>----- <u>성희롱·성폭력·스토<br/>킹 예방교육</u>, <u>성희롱·성폭력·</u><br/><u>스토킹</u> -----<br/>----- <u>성희롱·성폭력·스<br/>토킹</u>의 -----<br/>-----.</p> <p>③ ~ ⑤ (현행과 같음)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|